



P U T U S A N
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **OMAWAN ALFARIO HAFAN ALFARUQ**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /2 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngentak Rt.06 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan
Kab.Bantul D.I.Y
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (di KTP Pelajar/Mahasiswa)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonotawang Rt.10 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan
Kab.Bantul D.I.Y.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **FANDIKA YUDHA ANGGARA**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /18 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngentak Rt.1 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan
Kab.Bantul D.I.Y.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ROBI BUSTA UTAMA**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /8 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lemahbang DK I Gendeng Rt.02 Kel.Bangunjiwo
Kec.Kasihan Kab.Bantul D.I.Y.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **FANDI UNTORO**
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /24 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cikalan Rt.02 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan
Kab.Bantul D.I.Y.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (di KTP Pelajar/Mahasiswa)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **.OMAWAN ALFARIO HAFAN ALFARUQ**, Terdakwa II **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA**, Terdakwa III. **FANDIKA YUDHA ANGGARA**, Terdakwa IV. **ROBI BUSTA UTAMA** dan Terdakwa V. **FANDI UNTORO** bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa Para Terdakwa menjalani tahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak snack berisi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla,
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla,
 - 1 (satu) buah handphone Oppo,
 - 1 (satu) buah toples plastik kecil berisi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla,
 - 1 (satu) buah paper

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan cutton but warna pink

dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering ringannya dengan alasan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan ingin melanjutkan pendidikannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada penuntutannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. OMAWAN ALFARIO HAFAN ALFARUQ, Terdakwa II. RYAN NUR SEPTIA PRATAMA, Terdakwa III FANDIKA YUDHA ANGGARA, Terdakwa IV ROBI BUSTA UTAMA dan Terdakwa V. FANDI UNTORO pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Tegalrejo Rt.07 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan Kab.Bantul D.I.Y atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I OMAWAN ALFARIO HAFAN ALFARUQ, Terdakwa II. RYAN NUR SEPTIA PRATAMA, Terdakwa III. FANDIKA YUDHA ANGGARA,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Terdakwa IV. ROBI BUSTA UTAMA dan Terdakwa V. FANDI UNTORO pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Tegalrejo Rt.07 Kel.Bangunjiwo Kec.Kasihan Kab.Bantul D.I.Y atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANI KRISNAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah seorang petugas dari Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Omawan Alfario Hafan dengan ciri ciri fisik tertentu yang mengatakan suka menggunakan narkoba.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim sejak tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib melakukan penyelidikan di daerah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
 - Bahwa dalam penyelidikan tersebut Tim menemukan seseorang yang dicurigai sedang duduk diteras bersama dengan temannya.
 - Bahwa pada jam 00.00 Wib pada tanggal 15 Maret 2020 saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
 - Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti diteras rumah Terdakwa I Omawan di daerah Ngentak RT 06, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah tembakau Gorilla yang ditemukan berupa : 4 (empat) puntung yang telah dihisap dibungkus dalam bekas pembungkus snack dan masih ada sisa 1 (satu) plastic kecil yang belum dilinting.
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli tembakau Gorilla secara patungan dengan perincian sebagai berikut : Terdakwa I Omawan membayar sejumlah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Ryan Nur Septia Pratama membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa III Fandika Yudha membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Robi Busta Utama membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa V Fandi Untoro tidak ikut membayar hanya ikut mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I I Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa setahu saksi cara Para Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah : tembakau Gorilla dibungkus dengan kertas rokok atau papyr kemudian dilinting dan ujungnya dibakar kemudian dari ujung yang lain dihisap seperti orang merokok.
 - Bahwa Para Terdakwa menceritakan satu lintingan tembakau Gorilla dibakar kemudian dihisap bersama sama secara bergantian antara Para Terdakwa.
 - Bahwa setelah tembakau Gorilla lintingan tersebut menjadi puntung maka kemudian dibuat lagi lintingan baru untuk dihisap lagi secara bergantian.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari lima Terdakwa siapa yang membuat lintingan tembakau Gorilla tersebut.
 - Bahwa setahu saksi tembakau Gorilla yang dihisap Para Terdakwa adalah hasil transaksi antara Terdakwa Ryan Romadhon (dalam perkara terpisah) dengan penjual bernama Kevin.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa I Omawan membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
 - Bahwa saat saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan ingin mencoba menggunakan tembakau Gorilla.
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa HP merk OPPO adalah HP yang digunakan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk melakukan transaksi pembelian tembakau Gorilla dengan seseorang yang bernama Kevin.
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
2. Saksi **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah seorang petugas dari Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omawan Alfario Hafan dengan ciri ciri fisik tertentu yang mengatakan suka menggunakan narkoba.

- Bahwa saksi bersama dengan Tim sejak tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib melakukan penyelidikan di daerah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut tim menemukan seseorang yang dicurigai sedang duduk diteras bersama dengan temannya.
- Bahwa pada jam 00.00 Wib pada tanggal 15 Maret 2020 saksi bersama tin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti diteras rumah Terdakwa I Omawan didaerah Ngentak RT 06, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah tembakau Gorilla yang ditemukan berupa : 4 (empat) puntung yang telah dihisap dibungkus dalam bekas pembungkus snack dan masih ada sisa 1 (satu) plastic kecil yang belum dilinting.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli tembakau Gorilla secara patungan dengan perincian sebagai berikut : Terdakwa I Omawan membayar sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II Ryan Nur Septia Pratama membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III Fandika Yudha membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),Terdakwa IV Robi Busta Utama membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa V Fandi Untoro tidak ikut membayar hanya ikut mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa setahu saksi cara Para Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah : tembakau Gorilla dibungkus dengan kertas rokok atau papyr kemudian dilinting dan ujungnya dibakar kemudian dari ujung yang lain dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa Para Terdakwa menceritakan satu lintingan tembakau Gorilla dibakar kemudian dihisap bersama sama secara bergantian antara Para Terdakwa.
- Bahwa setelah tembakau Gorilla lintingan tersebut menjadi puntung maka kemudian dibuat lagi lintingan baru untuk dihisap lagi secara bergantian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari lima Terdakwa siapa yang membuat lintingan tembakau Gorilla tersebut.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tembakau Gorilla yang dihisap Para Terdakwa adalah hasil transaksi antara Terdakwa Ryan Romadhon (dalam perkara terpisah) dengan penjual bernama Kevin.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa I Omawan membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
 - Bahwa saat saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan ingin mencoba menggunakan tembakau Gorilla.
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa HP merk OPPO adalah HP yang digunakan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk melakukan transaksi pembelian tembakau Gorilla dengan seseorang yang bernama Kevin.
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.
3. Saksi **RUDI HARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang petugas dari Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Omawan Alfario Hafan dengan ciri ciri fisik tertentu yang mengatakan suka menggunakan narkoba.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim sejak tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib melakukan penyelidikan di daerah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
 - Bahwa dalam penyelidikan tersebut Tim menemukan seseorang yang dicurigai sedang duduk diteras bersama dengan temannya.
 - Bahwa pada jam 00.00 Wib pada tanggal 15 Maret 2020 saksi bersama Tin melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
 - Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti diteras rumah Terdakwa I Omawan didaerah Ngentak RT 06, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah tembakau Gorilla yang ditemukan berupa : 4 (empat) puntung yang telah dihisap dibungkus dalam bekas pembungkus snack dan masih ada sisa 1 (satu) plastic kecil yang belum dilinting.
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli tembakau Gorilla secara patungan dengan perincian sebagai berikut : Terdakwa I Omawan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



membayar sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),
Terdakwa II Ryan Nur Septia Pratama membayar sejumlah Rp 75.000,-
(tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa III Fandika Yudha membayar sejumlah
Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa IV Robi Busta Utama
membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan
Terdakwa V Fandi Untoro tidak ikut membayar hanya ikut mengkonsumsi
bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa setahu saksi cara Para Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla adalah : tembakau Gorilla dibungkus dengan kertas rokok atau papyr kemudian dilinting dan ujungnya dibakar kemudian dari ujung yang lain dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa Para Terdakwa menceritakan satu lintingan tembakau Gorilla dibakar kemudian dihisap bersama sama secara bergantian antara Para Terdakwa.
- Bahwa setelah tembakau Gorilla lintingan tersebut menjadi puntung maka kemudian dibuat lagi lintingan baru untuk dihisap lagi secara bergantian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari lima Terdakwa siapa yang membuat lintingan tembakau Gorilla tersebut.
- Bahwa setahu saksi tembakau Gorilla yang dihisap Para Terdakwa adalah hasil transaksi antara Terdakwa Ryan Romadhon (dalam perkara terpisah) dengan penjual bernama Kevin.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Omawan membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan ingin mencoba menggunakan tembakau Gorilla.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa HP merk OPPO adalah HP yang digunakan Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk melakukan transaksi pembelian tembakau Gorilla dengan seseorang yang bernama Kevin.
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **OMAWAN AL FARIO HAFAN AL FARUQ :**

- Bahwa Terdakwa I mengakui menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau Gorilla tanpa ada ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Omawan mengakui menggunakan tembakau Gorilla pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 diteras rumah yang beralamat di Ngentak RT 06, Kel Bangunjiwo, Kec Kasihan, Kab Bantul D.I.Y
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V.
- Bahwa Terdakwa II, III, IV, dan V terbiasa bermain dirumah Terdakwa 1.
- Bahwa Terdakwa I membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 setelah menggunakan tembakau Gorilla secara bersama sama kemudian Terdakwa II, III, IV mengganti masing masing uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II, III, dan Terdakwa IV masing masing membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V tidak ikut patungan hanya ikut menghisap saja.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) mengambil uang patungan untuk pembelian tembakau Gorilla sekitar jam 18.00 Wib dan pada jam 21.00 Wib Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Alfiannur (dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah menerima tembakau Gorilla dari Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I membaginya menjadi 6 (enam) linting, dan saat Terdakwa I ditangkap masih tersisa 2 (dua) linting tembakau Gorilla.
- Bahwa cara Terdakwa I menggunakan tembakau Gorilla adalah sebagai berikut :tembakau Gorilla dibungkus dalam kertas kemudian digulung/dilinting kecil lalu dibakar ujungnya dan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan kertas untuk melinting tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa I menyatakan menggunakan tembakau Gorilla mulai jam 22.00 Wib sampai dengan ditangkap pada jam 24.00 Wib
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa HP merk OPPO adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk memesan tembakau Gorilla.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui memesan tembakau Gorilla sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa I menyatakan pertama kali menggunakan tembakau Gorilla pada awal tahun 2020 dan pernah di tes urine dengan hasil negative.
- Bahwa Terdakwa I menyatakan mempunyai pekerjaan sebagai Ojek Online.
- Bahwa Terdakwa I beralasan menggunakan tembakau Gorilla dengan alasan agar lebih tenang.
- Bahwa Terdakwa I mengakui menggunakan tembakau Gorilla adalah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa I menyatakan menyesal.

Terdakwa II **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA** :

- Bahwa Terdakwa II menggunakan tembakau Gorilla tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa II menggunakan tembakau Gorilla secara bersama sama dengan Terdakwa I, III, IV dan V pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wib diteras rumah Terdakwa I di Ngentak RT 06, Bangunjiwo, Kec Kasihan, Kab Bantul, DIY
- Bahwa setahu Terdakwa II uang pembelian tembakau Gorilla adalah milik Terdakwa I sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II karena merasa sungkan kepada Terdakwa I, kemudian memberikan uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) guna membantu Terdakwa I dalam pembelian tembakau Gorilla.
- Bahwa setahu Terdakwa II, Terdakwa V tidak ikut patungan dalam pembelian tembakau Gorilla hanya ikut bersama sama menggunakan tembakau Gorilla.
- Bahwa setahu Terdakwa II, Terdakwa III, IV, dan V sering bermain dirumah Terdakwa I di Ngentak, Bantul Yogyakarta.
- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa I menerima paket tembakau Gorilla kemudian paket tembakau Gorilla dibagi bagi menjadi 6 (enam) linting dan 4 (empat) linting telah digunakan pada tanggal 14 Maret 2020 sebelum Para Terdakwa ditangkap.
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla sebagai berikut tembakau Gorilla dibungkus kertas lalu dilinting dan dibakar ujungnya sedangkan dari ujung yang lainnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa setahu Terdakwa II saat ditangkap masih tersisa 2 (dua) linting yang
- belum digunakan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla pada tanggal 14 Maret 2020 mulai jam 22.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti berupa HP merk OPPO adalah HP yang digunakan Terdakwa I untuk memesan tembakau Gorilla pada Terdakwa Ryan Romadhon (terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa Terdakwa II pernah dites urine dengan hasil negatif.
- Bahwa Terdakwa II menyatakan baru sekali menggunakan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui menggunakan tembakau Gorilla adalah bertentangan dengan .hukum
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa II menyatakan menyesal.

Terdakwa III **FANDIKA YUDHA ANGGARA**

- Bahwa terdakwa III mengetahui ditangkap karena ada dugaan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I,II,IV, dan V di rumah Terdakwa I di daerah Ngentak, Bantul Yogyakarta bersama sama telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 24.00 Wib, setelah menggunakan tembakau Gorilla datanglah pihak yang berwajib untuk menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti yang berupa : : 4 (empat) puntung yang telah dihisap dibungkus dalam bekas pembungkus snack dan masih ada sisa 1 (satu) plastic kecil yang belum dilinting.
- Bahwa Terdakwa III dalam pembelian tembakau Gorilla tersebut ikut untuk membayar patungan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah Terdakwa I membayar lebih dahulu sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah).
- Bahwa setahu Terdakwa III yang membuat lintingan tembakau Gorilla adalah Terdakwa I
- Bahwa setahu Terdakwa III sebelum ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa I membuat 6 (enam) lintingan tembakau Gorilla yang kemudian Para Terdakwa hisap secara bersama sama dan tersisa 2 (dua) linting yang belum digunakan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV juga ikut patungan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V tidak ikut membayar untuk patungan hanya ikut bersama sama menggunakan tembakau Gorilla
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : tembakau Gorilla dibungkus dengan kertas lalu dilinting dan dibakar ujungnya sedangkan ujung yang lainnya dihisap seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa setahu Terdakwa III, lintingan tembakau Gorilla adalah campuran dari tembakau biasa dan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa III menggunakan tembakau Gorilla dengan alasan agar fresh saat menghadapi Ujian Akhir Sekolah. bahwa Terdakwa III mengakui sebelum ditangkap telah menggunakan tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa I,II,IV dan V.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang berupa HP merk OPPO adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk memesan tembakau Gorilla kepada Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa III mengakui menggunakan tembakau Gorilla tanpa mendapat ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa III mengetahui menggunakan tembakau Gorilla adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa III menyatakan menyesal.

Terdakwa IV **ROBI BUSTA UTAMA** :

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa IV bersama sama dengan Terdakwa I,II,III dan Terdakwa V pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 telah menggunakan tembakau Gorilla di rumah Terdakwa I di Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
- Bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian sedang bermain di rumah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I,II,III, dan Terdakwa V pada tanggal 14 Maret 2020 telah ditangkap di rumah Terdakwa I setelah menggunakan tembakau Gorilla
- Bahwa setahu Terdakwa IV yang telah membeli tembakau Gorilla adalah Terdakwa I dan memesan lewat Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IV karena merasa sungkan dengan Terdakwa I kemudian ikut membayar secara patungan sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setahu Terdakwa IV, meskipun ikut bersama dengan Terdakwa I,II,III, dan Terdakwa IV tetapi Terdakwa V tidak ikut membayar secara patungan.
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
Bahwa Terdakwa IV mengakui menggunakan tembakau Gorilla tanpa mendapat izin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui menggunakan tembakau Gorilla adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa IV menyatakan menyesal.

Terdakwa V **FANDI UNTORO**

- Bahwa Terdakwa V mengetahui ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla
- Bahwa Terdakwa V bersama sama dengan Terdakwa I,II,III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 telah menggunakan tembakau Gorilla dirumah Terdakwa I di Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan ,Bantul
- Bahwa Terdakwa V pada saat kejadian sedang bermain dirumah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I,II,III, dan Terdakwa IV pada tanggal 14 Maret 2020 telah ditangkap dirumah Terdakwa I setelah menggunakan tembakau Gorilla
- Bahwa setahu Terdakwa V yang telah membeli tembakau Gorilla adalah Terdakwa I dan memesan lewat Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) dengan harga sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu Terdakwa V, meskipun ikut bersama dengan Terdakwa I,II,III, dan Terdakwa IV tetapi Terdakwa V tidak ikut membayar secara patungan.
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
Bahwa Terdakwa V mengakui menggunakan tembakau Gorilla tanpa mendapat izin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa V mengetahui menggunakan tembakau Gorilla adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa V menyatakan menyesal.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak snack berisi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla,
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla,
- 1 (satu) buah handphone Oppo,
- 1 (satu) buah toples plastik kecil berisi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla,
- 1 (satu) buah paper
- Potongan cutton but warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis tembakau Gorilla tanpa ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan tembakau Gorilla pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 diteras rumah Terdakwa I yang beralamat di Ngentak RT 06, Kel Bangunjiwo, Kec Kasihan, Kab Bantul D.I.Y
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V.
- Bahwa Terdakwa II, III, IV, dan V terbiasa bermain dirumah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 setelah menggunakan tembakau Gorilla secara bersama sama kemudian Terdakwa II, III, IV mengganti sejumlah uang dengan seikhlasnya kepada Terdakwa I
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II, III, dan Terdakwa IV masing masing membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V tidak ikut patungan hanya ikut menghisap saja.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) mengambil uang patungan untuk pembelian tembakau Gorilla sekitar jam 18.00 Wib dan pada jam 21.00 Wib Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Alfiannur (dalam berkas terpisah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima tembakau Gorilla dari Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I membaginya menjadi 6 (enam) linting, dan saat Para Terdakwa ditangkap masih tersisa 2 (dua) linting tembakau Gorilla.
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla adalah sebagai berikut :tembakau Gorilla dibungkus dalam kertas kemudian digulung/dilinting kecil lalu dibakar ujungnya dan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan kertas untuk melinting tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menggunakan tembakau Gorilla mulai jam 22.00 Wib sampai dengan ditangkap pada jam 24.00 Wib
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk OPPO adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk memesan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa I mengakui memesan tembakau Gorilla sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Para Terdakwa beralasan menggunakan tembakau Gorilla dengan alasan agar lebih tenang dan ada yang sekedar coba coba
- Bahwa Terdakwa I mengakui menggunakan tembakau Gorilla adalah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (recht persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama **OMAWAN AL FARIO HAFAN AL FARRUQ**, Terdakwa II bernama **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA**, Terdakwa III **FANDIKA YUDHA ANGGARA**, Terdakwa IV **ROBI BUSTA UTAMA**, Terdakwa V **FANDI UNTORO** dimana pada permulaan sidang, Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa I **OMAWAN AL FARIO HAFAN AL FARRUQ**, Terdakwa II bernama **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA**, Terdakwa III **FANDIKA YUDHA ANGGARA**, Terdakwa IV **ROBI BUSTA UTAMA**, Terdakwa V **FANDI UNTORO** oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak, yaitu tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla tanpa ada ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan tembakau Gorilla pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 diteras rumah Terdakwa I yang beralamat di Ngentak RT 06, Kel Bangunjiwo, Kec Kasihan, Kab Bantul D.I.Y
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tembakau Gorilla bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V.
- Bahwa Terdakwa II, III, IV, dan V terbiasa bermain dirumah Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I membeli secara patungan tembakau Gorilla dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 setelah menggunakan tembakau Gorilla secara bersama sama kemudian Terdakwa II, III, IV mengganti sejumlah uang dengan seikhlasnya kepada Terdakwa I
- Bahwa setahu Terdakwa I, Terdakwa II, III, dan Terdakwa IV masing masing membayar sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V tidak ikut patungan hanya ikut menghisap saja.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) mengambil uang patungan untuk pembelian tembakau Gorilla sekitar jam 18.00 Wib dan pada jam 21.00 Wib Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) menyerahkan tembakau Gorilla kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Alfiannur (dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah menerima tembakau Gorilla dari Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I membaginya menjadi 6 (enam) linting, dan saat Para Terdakwa ditangkap masih tersisa 2 (dua) linting tembakau Gorilla.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I yaitu tembakau Gorilla

Berdasarkan kepada fakta fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Terdakwa I Omawan setelah menerima tembakau Gorilla dari Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa I Omawan membaginya menjadi 6 (enam) linting dan Para Terdakwa menghisap

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama sebanyak 4 (empat) linting, dan saat Para Terdakwa ditangkap masih tersisa 2 (dua) linting tembakau Gorilla yang belum dihisap

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla adalah sebagai berikut : tembakau Gorilla dibungkus dalam kertas kemudian digulung/dilinting kecil lalu dibakar ujungnya dan ujung lainnya dihisap seperti menghisap rokok
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan kertas untuk melinting tembakau Gorilla
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan menggunakan tembakau Gorilla mulai jam 22.00 Wib sampai dengan ditangkap pada jam 24.00 Wib
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk OPPO adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa Ryan (dalam berkas terpisah) untuk memesan tembakau Gorilla.
- Bahwa Terdakwa I mengakui memesan tembakau Gorilla sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Para Terdakwa beralasan menggunakan tembakau Gorilla dengan alasan agar lebih tenang dan ada yang sekedar coba coba
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menggunakan tembakau Gorilla adalah bertentangan dengan hukum.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya Para Terdakwa menyatakan menyesal.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik kacang campur dua kelinci didalamnya terdapat 1 (satu) pak cigaret paper, potongan cotton bud warna merah muda dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,36883 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04229 gram dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD di dalamnya terdapat 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,09675 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik kacang campur dua kelinci didalamnya terdapat 1 (satu) pak cigaret paper, potongan cotton bud warna merah muda dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 3,36883 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 4 (empat) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,04229 gram dan 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA A MILD di dalamnya terdapat 2 (dua) linting

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,09675 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan mengandung **senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.362, 363/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020.**

Bahwa Narkotika jenis tembakau Gorilla ini merupakan obat terlarang dan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan maupun pihak berwenang dalam pemakaiannya namun telah disalahgunakan oleh Para Terdakwa dengan tujuan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 7 UU No.35 Tahun 2009) namun ditujukan untuk bersenang-senang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak snack berisi 4 (empat) puntung tembakau Gorilla,
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla,
- 1 (satu) buah handphone Oppo,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik kecil berisi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla,
- 1 (satu) buah paper
- Potongan cutton but warna pink. Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **OMAWAN ALFARIO HAFAN AL FARUQ**, Terdakwa II. **RYAN NUR SEPTIA PRATAMA**, Terdakwa III **FANDIKA YUDHA ANGGARA**, Terdakwa IV **ROBI BUSTA UTAMA** dan Terdakwa V. **FANDI UNTORO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak snack berisi 4 (empat) puntung tembakau Gorila,
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna isi 2 (dua) linting tembakau Gorilla,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo,
- 1 (satu) buah toples plastik kecil berisi 1 (satu) bungkus kertas isi tembakau Gorilla,
- 1 (satu) buah papper, dan
- Potongan cutton but warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami, **LILIK NURAINI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ERNA INDRAWATI SH, MH**, **AGUS NAZARUDDINSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **ERNA INDRAWATI SH, MH** dan **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKO WAHONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **FADHOLY YULIANTO, SH, MH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERNA INDRAWATI, SH, MH.

LILIK NURAINI, SH.

TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Yyk